

CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO

(Preterição de Litisconsórcio, Falsidade de Faturas e Direito de Retenção)

NUNO MIGUEL SILVA DUARTE, Réu nos autos à margem identificados em que é Autora **MARIA TERESA CASTRO BANGUESES RIBEIRO**, vem apresentar a sua Contestação:

I. EXCEÇÃO DILATÓRIA: PRETERIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO (ART. 33.º CPC)

1. A Autora celebrou o Contrato de Arrendamento N.º 1195528 com a sociedade **LISBON EXPERIENCE - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, LDA.** (conforme prova LISTA_CONTRATOS_TERESA.xls). A falta de chamada da sociedade locatária determina a ilegitimidade passiva singular e a absolvição da instância (Art. 577.º, al. e) do CPC).

II. CONFISSÕES ESCRITAS E PROVA DOCUMENTAL (WHATSAPP E FATURA 1000002)

2. As mensagens oficiais trocadas com a gerência provam a exclusividade de responsabilidade e a retenção de fundos devidos ao Réu:

[2023-01-24, 17:15] *Filipe Delgado: 'O único responsável sou eu. Documento foi assinado por mim como confissão de dívida e autenticado pelo advogado. Eu e só eu.'*

[2022-08-23, 12:42] *Filipe Delgado: 'Tinhas enviado o vídeo e tinha entrado 5000 para as contas e para uma casa para ti garantida.'*

[2022-08-23, 12:19] *Nuno Duarte: 'tenho as miudas num Hotel.'*

III. DIREITO DE RETENÇÃO E JURISPRUDÊNCIA STJ (ART. 754.º DO CC)

3. O Réu realizou benfeitorias necessárias superiores a 120.000,00 €. Como decidiu o **Supremo Tribunal de Justiça (Acórdão de 2011-11-09, Proc. 61/10)**, o direito de retenção é oponível *erga omnes* e prevalece sobre medidas cautelares (Art. 759.º, n.º 2 do CC).

IV. PEDIDOS: Absolvição da instância por ilegitimidade; improcedência da ação; e procedência da Reconvenção com reconhecimento do Direito de Retenção pelo crédito de 120.000,00 €.

O Réu: _____
(NUNO MIGUEL SILVA DUARTE)